

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2865/2533

นายประวิตร นิลสุวรรณกุล กับพวก

โจทก์

บริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด กับพวก จำเลย

บริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 113,110)

ส่วนโจทก์ที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 111 แผ่นที่ 2) โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันและแทนกันชำระเงินจำนวน 516,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสาม พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยที่ 1 และที่ 3 ยื่นคำให้การ เฉพาะจำเลยที่ 1 ยื่นฟ้องแย้งด้วยจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 200,000 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งสาม พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งนับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2,3 และฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 108,107)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำหลักทรัพย์มาวางต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 98 แผ่นที่ 2, อันดับ 101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ กับดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ กับดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ